

1501321-23.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184194/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 18930532 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 874/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2184194 - 01º D.P. EMBU DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501321-23.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501321-23.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184194/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 18930532 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 874/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2184194 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06.

Devidamente notificado, apresentou defesa e a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.93/94).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas de acusação e o réu foi

interrogado (fls.192 ss.). As partes se manifestaram em alegações finais (fls.192 e fls.206 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da douta representante do Ministério Público, a presente ação penal não comporta procedência.

De fato, a testemunha Leandro disse que foi até o local em razão de uma denúncia e o local já é bastante conhecido por ser ponto de venda de drogas; disse que havia várias pessoas na viela e que conseguiram visualizar quem seria o indivíduo que estava vendendo as drogas; eles foi perseguido e foi detido pelo seu parceiro. Tratava-se do corréu Alan. Com relação ao réu Edvaldo, não mais conseguiu se recordar de sua conduta com precisão.

O policial José Alencar prestou depoimento praticamente no mesmo sentido e disse que viu o réu Edvaldo andar pela viela e falar com o corréu Alan, conduta que seria compatível com a de "olheiro" do tráfico.

O réu, ao ser interrogado, negou os fatos; disse que não tem outras passagens criminais e que trabalhava em uma empresa.

Assim, a prova colhida não foi robusta o suficiente para ensejar uma condenação com relação ao réu Edvaldo. De fato, restaram dúvidas se ele efetivamente estava no local na função de "olheiro" e se efetivamente estava participando da venda e comercialização de entorpecentes.

A dúvida lhe favorece, sendo caso, destarte, de absolvição.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Não obstante, restaram dúvidas se o réu efetivamente atuava como "olheiro", ou se estava simplesmente passando pelo local e eventualmente conversando com o corréu.

DIANTE DO EXPOSTO, absolvo EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS, já qualificado, da acusação que lhe é feita com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA